



CONTRAT VENDEUR SUR LA MARKETPLACE BIGSHOP

Le présent contrat est signé leÀ.....
et entre en vigueur à compter de cette date **Entre** La société Bigshop marketplace SUARL
inscrite au Registre National des Entreprises sous le numéro **1885980X sise à 8018 elhedi
belahssan bassatin Mnihla** représentée aux fins de la présente par gérant **Haythem
cherni**

Et :

Nom de la boutique :

.....

Raison sociale :

.....

Siège social :

.....

Registre du commerce :

.....

Matricule Fiscale :

.....

Représenté(e) par :

.....

Pièce d'Identité :

.....«Vendeur»

Tandis que

(A) bigshop exploite une plate-forme de commerce électronique comprenant un **site Web
«Marketplace»**

(B) Le bénéficiaire nommé "vendeur" dans ce contrat souhaite utiliser la Marketplace bigshop pour la vente de ses produits. Les parties conviennent que les conditions générales d'utilisation de la Marketplace pour les acheteurs et les vendeurs ; et les conditions générales du vendeur, politiques de bigshop disponibles sur la Marketplace et référencés ici dans le présent contrat constituent l'intégralité de l'accord entre les parties

Le Vendeur Nom et Prénom Gérant :	Bigshop marketplace Nom et Prénom Gérant :
Signature et Cachet	Signature et Cachet



Ce contrat du vendeur comporte deux parties :

(1) Conditions Générales du Vendeur

(2) Conditions Générales d'Utilisation de la Marketplace pour les acheteurs et les vendeurs

(1) Conditions Générales du Vendeur

1. Introduction
2. Boutiques du vendeur
3. Listes des produits et inscription
4. Les produits
5. Prix
6. Commande, emballage et livraison
7. Services à valeur ajoutée
8. Commissions et frais
9. TVA et autres taxes
10. Collecte et versement des fonds
11. Violation des conditions générales du vendeur
12. Confidentialité et protection des données
13. Divers

Le Vendeur Nom et Prénom Gérant :	Bigshop marketplace Nom et Prénom Gérant :
Signature et Cachet	Signature et Cachet



1. Introduction

1.1. BIGSHOP MARKETPLACE exploite une plate-forme de commerce électronique comprenant un site Web (« Marketplace »),

1.2. Les présentes conditions générales applicables de vente s'appliquent à tous les vendeurs sur la Marketplace avec les conditions générales d'utilisation

1.3. Si vous vous inscrivez et enregistrez sur notre Marketplace en tant que vendeur :

1.3.1. Lors de la signature du contrat, vous acceptez les présentes Conditions Générales du Vendeur, les conditions générales de l'utilisation de la Marketplace pour les acheteurs et les vendeurs définies dans la partie (2), tels qu'ils peuvent être modifiés par BIGSHOP de temps à autre et qui font partie intégrante des conditions selon lesquelles vous pouvez utiliser notre Marketplace ;

1.3.2. Nous vous demanderons d'accepter expressément ces conditions générales du vendeur et les conditions générales, et les Politiques de BIGSHOP, en cliquant (« accepter »), sur la marketplace BIGSHOP, pour confirmer que vous acceptiez (et que cette signature électronique sera considérée comme une signature originale valide pour les besoins des présentes et à toutes fins), et par signature physique

2. Boutiques du vendeur

2.1 Les boutiques du vendeur qui font l'objet d'une demande de création et qui nous sont soumises, peuvent être examinées pour approbation, à la discrétion de BIGSHOP, avant qu'elles ne soient opérationnelles.

2.2 Le vendeur est le seul responsable juridiquement de sa boutique créée sur la marketplace BIGSHOP, de ses annonces, de ses listes, de ses produits et de leur description et il accepte par les présentes que

2.2.1. Il obtient toutes les licences et autorisations requises pour la vente de ses produits sur la marketplace BIGSHOP

Le Vendeur Nom et Prénom Gérant :	Bigshop marketplace Nom et Prénom Gérant :
Signature et Cachet	Signature et Cachet



2.2.2. Il doit enregistrer auprès des autorités fiscales compétentes et payer toutes les taxes pertinentes et nécessaires en rapport avec son activité et la vente de ses produits ; dans la mesure requise par la loi applicable.

2.3. Il doit gérer ses activités sur la marketplace BIGSHOP

2.3.1. Avec compétence et soin, et en coopérant et en agissant de bonne foi envers BIGSHOP les acheteurs et les prestataires logistiques et de services.

2.3.2. Conformément au Code de conduite des partenaires de BIGSHOP et aux autres codes, politiques et directives de BIGSHOP tels que publiés de temps à autre sur la marketplace BIGSHOP, et qui font partie intégrante de l'accord entre le vendeur et la marketplace.

2.3.3. Conformément aux pratiques commerciales éthiques et aux meilleures pratiques de l'industrie.

2.3.4. En conformité avec toutes les lois applicables, en vigueur de temps à autre, y compris, sans limitation, toutes les lois, statuts, règlements et autres promulgations du Territoire

2.4 Sans préjudice des autres droits, la marketplace BIGSHOP se réserve le droit de rejeter, de ne pas publier et / ou de supprimer sur sa plateforme, toute boutique du vendeur qui enfreint les présentes conditions générales du vendeur, les conditions générales

3. Listes des produits et inscription

3.1. Le vendeur sera responsable juridiquement de la liste de ses produits et de leur description sur la marketplace BIGSHOP, qui comprendra des prix détaillés, des informations et descriptions détaillées, des spécifications et des images conformes pour chaque produit.

3.2. Vous ne pouvez pas publier plus d'une liste pour chaque produit.

Le Vendeur Nom et Prénom Gérant :	Bigshop marketplace Nom et Prénom Gérant :
Signature et Cachet	Signature et Cachet



3.3. Vous acceptez d'être seul responsable juridiquement de toutes les listes de produits inscrites sur notre Marketplace et vous vous engagez à accepter que toutes ces listes doivent:

3.3.1. Être de bonne foi concernant les produits qui doivent être conformes aux catégories et règles énoncées à la section 4 ci-dessous ;

3.3.2. Se conformer aux règles sur le contenu défini dans les Conditions Générales d'Utilisation et précisées dans les directives de BIGSHOP sur le contenu et l'image disponibles

3.3.3. Inclure toutes les informations, spécifications et directives qui peuvent être requises en vertu de toutes les lois et réglementations applicables, y compris en ce qui concerne la protection des consommateurs.

3.4. Les listes qui sont soumises pour inscription et publication sur notre Marketplace peuvent être examinées et approuvées individuellement, à la discrétion de BIGSHOP, avant leur inscription et publication sur la Marketplace

3.5. Sans préjudice de nos autres droits, nous nous réservons le droit de rejeter, de ne pas publier et / ou de supprimer toute liste et inscription de produits qui enfreindrait les présentes conditions générales du vendeur, les conditions générales d'utilisation ou tout code, politique ou directive de BIGSHOP

3.6. Le vendeur reconnaît et accepte que

3.6.1. Nonobstant le fait que la marketplace BIGSHOP puisse approuver toute liste et inscription de vos produits, le vendeur en sera le seul responsable devant la loi s'il enfreint la loi.

3.6.2. La marketplace BIGSHOP se réserve le droit d'imposer des sanctions en cas de violation de la présente section 3, sans préjudice de ses autres droits

3.7. Le vendeur doit tenir ses listes de produits et leurs descriptions à jour. En particulier, il devra désactiver toute liste concernant les produits qui ont cessé d'être disponibles

Le Vendeur Nom et Prénom Gérant :	Bigshop marketplace Nom et Prénom Gérant :
Signature et Cachet	Signature et Cachet



4. Les produits

4.1. Vous ne devez pas faire de la publicité, acheter, vendre ou fournir sur notre Marketplace tout produit qui :

4.1.1. Enfreint une loi ou un règlement, ou porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits de toute personne, ou donne lieu à une action en justice contre toute personne, dans chaque cas dans toute juridiction et en vertu de toute loi applicable ;

4.1.2. Consiste ou contient un contenu ou un élément qui, s'il était publié sur la marketplace BIGSHOP par le vendeur, contreviendrait aux règles sur le Contenu définies dans les Conditions Générales d'Utilisation

4.1.3. Ne respecte pas les normes d'hygiène, de qualité et d'emballage et qui ne présentent pas les analyses pré-requises telles que stipulées par les lois en vigueur et ce notamment pour les produits agro-alimentaires et cosmétiques

4.1.4. Est ou se rapporte aux : drogues, stupéfiants, stéroïdes ou substances contrôlées, pornographie, matériel obscène, indécent ou sexuellement explicite, épées, armes à feu ou autres armes, munitions pour toute arme, ou des articles qui sont autrement prohibés en vertu

5. Prix :

5.1. Tous les prix des produits sont indiqués en TTC (toutes taxes) dont la TVA et toutes autres taxes applicables à la transaction et dans la monnaie du Territoire.

5.2. Le vendeur sera seul responsable de la fixation du prix de ses produits sur la marketplace BIGSHOP, qu'il peut modifier de temps à autre y compris dans le but de bénéficier de remises saisonnières ou autres

5.3. Le prix des produits doit être conforme à toutes les lois applicables, y compris les lois sur la concurrence

Le Vendeur Nom et Prénom Gérant :	Bigshop marketplace Nom et Prénom Gérant :
Signature et Cachet	Signature et Cachet



6. Commande, emballage et livraison :

6.1. Dès réception d'une confirmation de vente de BIGSHOP, le vendeur s'engage à

6.1.1. Traiter la commande en emballant et en étiquetant le (s) produit (s)

6.1.2. Livrer les produits avec nos prestataires logistiques

6.2. la marketplace BIGSHOP peut inspecter tout ou partie des produits et oblige le vendeur à rembourser au client tout produit qui ne répond pas aux exigences d'emballage ou qui n'était pas conforme aux normes de qualité ou toute autre exigence

7. Commissions et frais

7.1. Nous vous facturerons une commission pour chaque vente effectuée sur notre Marketplace et des frais pour tous les services liés à la Marketplace et tous les services à valeur ajoutée, comme précisé dans la « Page des commissions et frais » ou de l'accord de service à valeur ajoutée correspondant, le cas échéant.

7.2. En cas de promotion prise en charge et financée par BIGSHOP, la commission sera calculée sur la base du prix de vente, étant le prix fixé par le vendeur au moment de la commande.

7.3. Nous nous réservons le droit de modifier les commissions et / ou les frais de temps à autre en mettant à jour la « Page des commissions et frais » et en vous en informant préalablement par e-mail de telles modifications. Cela n'affectera en aucun cas toute obligation de payer la commission qui s'est accumulée avant que les nouveaux taux soient mis à jour et affichés ou pour les services qui ont été précédemment payés.

Le Vendeur Nom et Prénom Gérant :	Bigshop marketplace Nom et Prénom Gérant :
Signature et Cachet	Signature et Cachet



8. TVA et autres taxes :

8.1. Tous les montants indiqués sur la marketplace BIGSHOP sont indiqués en TTC (toutes taxes comprises) et toutes autres taxes applicables à la transaction.

8.2. Le vendeur est le seul responsable de toutes les taxes applicables aux transactions conclues sur la Marketplace avec les acheteurs, y compris la TVA, et il est donc responsable de la déclaration, du dépôt et du paiement de celles-ci.

8.3. Le vendeur doit fournir toute information et documentation que la marketplace demande afin de vous identifier et de faciliter notre tâche eu égard au respect de nos obligations légales.

9. Collecte et versement des fonds

9.1. Nous collectons les paiements effectués par les acheteurs pour chaque produit acheté sur notre Marketplace, et nous déduisons de ces paiements nos commissions et, le cas échéant, tous les frais, charges, taxes, pénalités, remboursements et tout autre montant que vous nous devez pour toute activité que ce soit.

9.2. Nous vous verserons le produit de la vente des produits, après toutes les déductions prévues à la section 10.1 ci-dessus, et nous vous remettrons les fonds et en utilisant le mode de paiement que nous vous communiquerons de temps à autre.

9.3. La preuve du paiement sur votre compte désigné constituera une preuve concluante du paiement et de la réception des fonds qui vous sont dus.

9.4. Vous êtes entièrement responsable de vous assurer que les informations et détails du compte que vous créez sur BIGSHOP sont constamment exacts et mis à jour, et que le compte est sécurisé. Nous ne serons en aucun cas responsables de toute perte ou dommage que vous pourriez subir en raison d'une fraude ou d'une erreur concernant votre compte.

Le Vendeur Nom et Prénom Gérant :	Bigshop marketplace Nom et Prénom Gérant :
Signature et Cachet	Signature et Cachet



10. Violation des conditions générales du vendeur :

10.1. Si la marketplace BIGSHOP, détermine raisonnablement que le vendeur a enfreint les présentes conditions générales, les conditions générales d'utilisation ou tous codes, politiques ou directives de BIGSHOP, elle se réserve le droit de :

10.1.1. Envoyer au vendeur un ou plusieurs avertissements formels.

10.1.2. Suspendre, interdire ou bloquer votre accès à la marketplace BIGSHOP tel que prévu aux conditions générales d'utilisation.

11. Confidentialité et protection des données :

11.1. Toutes les informations et tous les documents concernant la conduite des affaires conformément aux présentes conditions générales, y compris les informations relatives aux méthodes commerciales, aux procédures, aux politiques et aux informations sur les ventes, sont strictement confidentiels, à moins qu'ils ne soient déjà dans le domaine public. Vous ne devez pas utiliser les informations confidentielles de la marketplace BIGSHOP dans un autre but que celui de remplir vos obligations en vertu du présent accord et vous ne devez pas divulguer les informations confidentielles de la marketplace BIGSHOP sans son consentement écrit préalable.

11.2. Si la marketplace BIGSHOP est poursuivie en justice, condamnée à une amende ou encourt d'autres frais en raison du traitement par le vendeur des données personnelles obtenues par le biais de la marketplace BIGSHOP, le vendeur indemniserà la marketplace BIGSHOP à cet égard, ce qui il l'accepte expressément.

Le Vendeur Nom et Prénom Gérant :	Bigshop marketplace Nom et Prénom Gérant :
Signature et Cachet	Signature et Cachet



12. Divers :

12.1. Les présentes conditions générales du vendeur sont soumises aux conditions générales d'utilisation (applicables aux vendeurs et aux acheteurs) et sont régies et interprétées conformément aux lois du Territoire.

12.2. En ce qui concerne les vendeurs opérant sur plusieurs Marketplaces exploitées par des sociétés affiliées de BIGSHOP, chaque transaction est soumise aux lois et à la juridiction du territoire d'implantation de la Marketplace en question et sur laquelle la transaction a eu lieu.

12.3. Nous vous demanderons votre accord exprès pour toute modification aux conditions générales du vendeur et aux conditions générales d'utilisation, et aux codes, politiques et directives de BIGSHOP dans le délai que nous allons spécifier en temps voulu, et si vous ne donnez pas votre accord exprès aux versions révisées dans le délai que nous vous aurons spécifié, vous serez réputé avoir consenti à ladite révision. Dans le cas où vous rejetez expressément une quelconque révision des conditions générales et des conditions générales du vendeur et des codes, politiques, et directives de BIGSHOP, vous serez réputés avoir résilié le présent accord et en conséquence, nous nous réservons le droit de désactiver ou supprimer votre compte sur la marketplace BIGSHOP

12.4. Les présentes conditions générales du vendeur et les conditions générales d'utilisation (applicables aux vendeurs et aux acheteurs), les codes, politiques et directives de BIGSHOP constituent ensemble l'intégralité de l'accord entre vous et nous en ce qui concerne votre utilisation de la marketplace BIGSHOP et remplace tous les accords précédents entre vous et nous concernant votre utilisation de la marketplace BIGSHOP.

12.5. Chaque signature est acceptée via signature électronique, signature officielle ou en appuyant sur le bouton (« accepter »)

Le Vendeur Nom et Prénom Gérant :	Bigshop marketplace Nom et Prénom Gérant :
Signature et Cachet	Signature et Cachet



Toutes les lettres, avis et documents liés à la mise en œuvre des travaux du présent accord seront échangés par courrier électronique, courrier prioritaire, courrier recommandé officiel ou via WhatsApp ou Messenger aux adresses mentionnées pour chaque partie émettant le présent accord.

Tout ce qui est mentionné en 12.5 est considéré comme un document juridique officiel approuvé par les autorités officielles. Aux adresses mentionnées pour chaque partie émettant le présent accord.

(2) Conditions Générales d'Utilisation de la Marketplace BIGSHOP pour les Acheteurs et les Vendeurs

Les parties acceptent d'être liées par les Conditions Générales d'Utilisation de la Marketplace telles que publiées sur le site web de BIGSHOP de temps à autre.

Le Vendeur Nom et Prénom Gérant :	Bigshop marketplace Nom et Prénom Gérant :
Signature et Cachet	Signature et Cachet